

0014071-07.2017.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0014071-07.2017.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0014071-07.2017.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

Bruno Henrique Santos Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Bruno Henrique Santos Silva, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 19 de agosto de 2017, por volta das 23h45, na Estrada Velha de Itapevi, nesta cidade e comarca de Barueri, subtraiu para si, R\$ 58,00 da vítima Benfica Barueri e Turismo Ltda. mediante grave ameaça consistente em simulação de portar arma de fogo.

Foi juntado aos autos o auto de reconhecimento fotográfico (fl. 13).

A denúncia foi recebida em 30 de maio de 2018 (fl. 51).

O(A) ré(u) foi citado(a) e apresentou a defesa preliminar (fls. 74/78). Ela foi rejeitada e designou-se audiência de instrução (fls. 78/80). Durante a instrução a vítima prestou declarações, uma testemunha foi ouvida e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) Bruno Henrique Santos Silva foi denunciado(a) pela Promotoria de Justiça por roubo simples na forma consumada porque em 19 de agosto de 2017, por volta das 23h45, na Estrada Velha de Itapevi, nesta cidade e comarca de Barueri, subtraiu para si, R\$58,00 da vítima Benfica Barueri e Turismo Ltda. mediante grave ameaça consistente em simulação de portar arma de fogo.

A existência e autoria do crime foram comprovadas pelo auto de reconhecimento fotográfico (fl. 13) e pela prova coligida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, em solo policial e em juízo a vítima Cleide relatou que trabalha como

cobradora na empresa Benfica. Na noite do fato trafegava pela Estrada Velha de Itapevi. Numa das paradas do ônibus o réu embarcou, sentou-se e pouco depois veio em direção à depoente e exigiu o dinheiro da gaveta. Ele mantinha a mão na cintura, como se estivesse armado, e desembarcou levando o dinheiro. Reconheceu-o na polícia, por fotografia, e em juízo pessoalmente.

Esse depoimento restou confirmado em juízo com a confissão do réu. Alterando o que havia sustentado na fase policial, o réu se limitou a admitir que praticou o crime de roubo com simulação de porte de arma de fogo.

Enfim, as provas coligidas aos autos são bem convincentes quanto à prática do crime de roubo por parte do(a) ré(u). Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 157 do Código Penal tem pena-base de 4 a 10 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena deve ser observado que o réu tem maus antecedentes. A lei não define o que são maus antecedentes. Nada impede, portanto, que sejam definidos os maus antecedentes como os atos criminosos que constam da folha de antecedentes do réu, que tenham sido praticados em data anterior à sentença. O princípio do “in dubio pro reo” é pertinente à possibilidade ou impossibilidade de apenar o réu, não à fixação da pena adequada em caso de condenação.

Nem se diga que não pode ser considerada uma circunstância judicial posterior à data da prática criminosa, porque o próprio artigo 59 do Código Penal permite isso ao mencionar as consequências do crime. Também não deve ser aceita a tese de que o parâmetro para a aplicação das circunstâncias judiciais do referido diploma legal é sempre a data do crime, e daí os antecedentes somente poderiam ser anteriores ao delito. Isto porque não há base legal para tal entendimento, e, ademais, nada impediria que fosse considerada a conduta social do réu após a ocorrência do crime, ou que a sua personalidade fosse aferida por fatos posteriores a este. Assim, nada impede também que os antecedentes criminais sejam posteriores à data do delito, desde que anteriores à data da sentença.

Na espécie, interpretação contrária levaria à impossibilidade de consideração do crime que levou o réu a ser condenado definitivamente em agosto de 2020 junto a esta 2ª Vara Criminal de Barueri (fls. 143), em cuja sentença, por sinal, também não foi considerado o presente delito, justamente pelo fato de o processo ainda estar em curso. Isto significa que haveria a prática de mais de um crime sem aumento de pena em qualquer das sentenças, o que é injustificável, pois se deixa de punir o agente criminoso de maneira proporcional à ofensa, que, no caso, deveria considerar a reiteração. Deve prevalecer, destarte, essa interpretação teleológica. Tanto é assim que, em acórdão relatado pelo E. Desembargador Fernando Torres Garcia, em sede de Apelação Criminal interposta contra sentença por mim proferida, sob n. 0001600-35.2009.8.26.0586, tratou da seguinte forma a impugnação apresentada pela defesa acerca do tema: “Não se trata, ao contrário do que sugerido pela combativa defesa, de mero processo em andamento, pois o fato lá noticiado foi praticado em data anterior ao crime destes autos e com trânsito em julgado para as partes em data posterior, o que corretamente configurou os maus antecedentes”. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do julgado abaixo:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. CRITÉRIO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. A valoração da condenação anterior com trânsito em julgado posterior pode

caracterizar circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, segundo a qual "restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise" (REsp 1465666/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014). (...)"
(STJ - 5ª T., HC 359759/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/09/2016)

Fixo a pena-base em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a agravante da reincidência, eis que o réu foi condenado definitivamente em 18/02/2015 nos autos 0017424-60.2014, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal local, em razão de tráfico de drogas praticado no dia 09/06/2014 (fl. 106).

De outro lado, noto que há a atenuante da confissão espontânea. A rigor, sendo a agravante preponderante, não caberia a compensação. No entanto, como a atenuante é relevante no caso em tela, entendo por bem, excepcionalmente, aceitar a recente tese do STJ para compensá-las.

Na terceira fase de aplicação da pena não há causas de aumento ou de diminuição de pena, de tal sorte que a pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 5 anos.

Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena porque não houve propriamente emprego de arma de fogo neste caso, a indicar que o regime mais gravoso, conforme o artigo 33 do Código Penal, poderia ser excessivo.

A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade.

Quanto ao valor dela, ele deve ser fixado de acordo com a condição financeira do réu. Como no caso em tela o único dado decorre da alegação dele em interrogatório, de que está preso e não tem renda, mantenho o valor da multa no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o BRUNO HENRIQUE SANTOS SILVA como incurso(a) no artigo 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O réu respondeu ao processo em liberdade e permito que recorra nessa condição porque não vislumbro novos fundamentos aptos a modificá-la.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Barueri, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA